

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת שרון מרים השכל

701/25/פ

הצעת חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית – סמכויות פקחים) (תיקון – הסמכת פקחים באיגוד ערים לוטרניריה), התשפ"ג–2022

1. תיקון סעיף 1 בחוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית – סמכויות פקחים), התשס"ח–2008¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1, בהגדרה "רשות מקומית", אחרי המילים "איגוד ערים" שיעקר עיסוקו שמירה על איכות הסביבה" יבוא "או איגוד ערים לוטרניריה".
2. תיקון סעיף 2 בסעיף 2(א) לחוק העיקרי, אחרי "איגוד ערים" שיעקר עיסוקו שמירה על איכות הסביבה" יבוא "או שיעקר עיסוקו לוטרניריה".
3. הסמכת פקחים לאכיפת חוק צער בעלי חיים בתוך ארבעה חודשים מיום פרסומו של חוק זה, יסמך ראש כל רשות מקומית גדולה, כהגדרתה בחוק העיקרי, ואיגוד ערים שיעקר עיסוקו לוטרניריה, פקחים בהתאם לסעיף 3 לחוק העיקרי, לאכיפת חיקוקי הסביבה שבפריט 11 לתוספת.

דבר הסבר

אין חולק בדבר החובה המוסרית והחוקית להגן על בעלי חיים ולצמצם ככל הניתן את סבלם. חובה זו מוסדרת בחוקים שונים ובראשם חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד–1994. מידי שנה מבוצעות עבירות רבות וחמורות כלפי בעלי חיים רבים. על אף זאת, האכיפה בשטח כלפי מתעללים דלה ביותר. חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית – סמכויות פקחים), התשס"ח–2008, מחייב רשויות מקומיות לאכוף את חוק צער בעלי חיים ותקנותיו. בפועל, מונו לוטרנירים רשמיים בודדים כמפקחים לפי חוק זה (למשל במחלקות הלוטרניריות של ירושלים ובאר שבע). אף עובד ביחידות הפיקוח העירוניות (שאינו לוטרניר) לא הוסמך לאכוף את חוק צער בעלי חיים. גם במקומות המעטים בהם הוסמכו מפקחים, כמעט שאין הפעלה של סמכויות הפיקוח, ולא ידוע ולו על מקרה אחד של העמדה לדין באמצעות רשות מקומית.

לפי החלטת ממשלה 833 מ-13.12.2015 היה על שר החקלאות להסמך עוד בשנת 2016 מפקחים ממושרדו וממשרד הגנת הסביבה. לפי אותה החלטה נדרש מנהל השירותים הלוטרנירים לקדם הסמכת מפקחים מבין הרופאים הלוטרנירים ברשויות המקומיות. בפועל, לא הוסמכו מפקחים במשרדים נוספים

¹ ס"ח התשס"ח, עמ' 534.

או ברשויות המקומיות הסמכת מפקח צער בעלי חיים.
בגלל מחסור במפקחים, כתוצאה מחוסר הסמכה על ידי משרד החקלאות והרשויות המקומיות,
נוצרת תת-אכיפה של חוק צער בעלי חיים והיעדר הרתעה של הציבור מביצוע עבירות. הדבר מתבטא
בכאב וסבל לבעלי חיים חסרי ישע.

מוצע לחייב את כל ראשי הרשויות המקומיות הגדולות וכן את איגודי הערים לוטרניריה להסמך
פקחים עירוניים לצורך אכיפתו של חוק צער בעלי חיים.

הסמכת מפקחים מבין עובדי הרשויות המקומיות, תיצור לחוק צער בעלי חיים "עיניים ואוזניים" בכל
פינה בארץ, היות והפקחים העירוניים מכירים היטב את הרשות המקומית בה הם מועסקים או
מתגוררים, ויש להם יכולת רבה לאכוף את החוק ביעילות יותר מאשר מפקחי משרד ממשלתי. זאת ועוד,
קנס שמטיל פקח או שמוטל בבית משפט עקב הפעלת סמכותו של פקח לאכיפת חוק צער בעלי חיים
והתקנות לפיו – ישולם לקופת הרשות המקומית. דבר אשר יהווה תמריץ לכל רשות מקומית לאכוף את
חוק צער בעלי חיים ותקנותיו בשטחה. הרחבת האכיפה תספק לבעלי החיים את ההגנה הדרושה להם.
הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברת הכנסת שרון מרים
השכל (פ/5171/20).

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושתיים, על שולחן הכנסת העשרים ושלוש ועל
שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת שרון מרים השכל (פ/972/22 ; פ/394/23 ;
פ/319/24).

הצעת החוק זהה לפ/319/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)